

1500403-56.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255165/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20335003 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2246/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2255165 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500403-56.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500403-56.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2255165/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20335003 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2246/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2255165 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2246/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

FABRICIO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no Art. 33 "caput" do(a) SISNAD, porque, segundo a peça acusatória, no dia 18 de setembro de 2021, por volta das 20h20, na Rua João Schibelsky, nº 12, Parque Residencial João Ometto, na cidade e comarca de Limeira, trazia consigo, para fins de tráfico, 76 flaconetes contendo COCAÍNA, pesando no total aproximadamente 30,4 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado a apresentar defesa preliminar (fl. 107), a qual foi juntada às fls.

110/111, com denúncia recebida às fls. 113/114.

No dia de hoje, em audiência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia

e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pleiteou a condenação nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição, ou, subsidiariamente, a fixação de pena e regime mais favoráveis.

É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.04, pelo boletim de ocorrência de fls.09/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls.28, pelas imagens de fls.29/30, pelo laudo de constatação de fls.32/34, pelo laudo toxicológico de fls. 134/136, bem como pela prova oral coligida.

A autoria também é certa e deve ser imputada ao réu.

Os policiais militares Nicola Nadotti Neto e Italo de Freitas Oliveira prestaram depoimentos uníssonos e coerentes no sentido de que patrulhavam o bairro Jardim João Ometo, quando, ao adentrar na rua referida na denúncia, imediatamente avistaram o indiciado Fabricio Henrique Moreira dos Santos no meio da via. O réu, ao perceber a presença da viatura com a guarnição, correu até a calçada e dispensou um invólucro plástico no quintal de uma residência, junto ao portão. Os depoentes tentaram estabelecer contato com o morador da referida residência, mas ninguém atendeu ao chamado da guarnição. Como o portão da residência estava aberto, o depoente recuperou o invólucro plástico dispensado pelo acusado.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos, afirmando que estava em uma lanchonete e que, quando retornava, foi abordado pelos policiais, que notaram que ele estava na rua fora do horário da "saidinha" e que, por isso, iriam conduzi-lo ao DP. Quando chegou lá, os policiais apareceram com a droga e disseram que era dele, o que não procede.

Sua versão, porém, restou isolada nos autos.

Os policiais não conheciam o réu antes dos fatos e este disse desconhecer que tivessem qualquer motivo para prejudicá-lo.

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais, que se mostraram firmes e uníssonos.

Nesse sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: "o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial" (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Passo à dosimetria da pena.

Orientado pelas diretrizes fixadas pelo art. 59 do Código Penal, utilizo uma das condenações do réu a título de maus antecedentes (Foro de Americana - 2ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Sumário: 0006737-40.2015.8.26.0019- fls. 42/43) e elevo a pena em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da aplicação da reprimenda, utilizo outra condenação a título de reincidência (Foro de Americana - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0000443-79.2015.8.26.0630-fl. 42) e elevo a pena em mais 1/6, isto é, 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

O regime inicial será o fechado (art. 33, § 3º do CP).

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais do acusado para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do réu, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO o réu FABRICIO

HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, no patamar mínimo, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar, de modo que deverá ser recomendado no presídio em que se encontra.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos em poder do réu ora condenado. Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido, bem como a destruição do carregador e das munições.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, já que com os interesses patrocinados pela Defensoria Pública.

Nos termos do art. 396 das NSCGJ, encaminhe-se, por e-mail, cópia desta sentença ao juízo da condenação e da execução para os fins dos arts. 95 e 117, inciso VI, do Código Penal.

P.R.I.

Limeira, 10 de janeiro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA